

Digital Imagine

УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Свободного Программного Обеспечения

от 15 августа 2026 г.

1. Введение

Во введении описываются стороны и услуги, определяемые настоящим соглашением и другими соглашениями, упомянутыми в нем.

Настоящие Условия обслуживания Свободного Программного Обеспечения («Условия обслуживания СПО») являются (как определено ниже) особым Приложением к основным Условиям Обслуживания Digital Imagine (далее – Основные Условия Обслуживания), которые применяются к использованию вами Свободного Программного Обеспечения Digital Imagine (как определено ниже) вами, пользователем. Условия обслуживания СПО определяют правила открытого научного освоения и условия коммерческой эксплуатации Свободного Программного Обеспечения (далее – СПО) в соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р 54593–2011 в официальной редакции на дату публикации Условий обслуживания СПО.

Свободное Программное Обеспечение Digital Imagine означает любое программное обеспечение в любом виде и форме размещённое на информационных ресурсах Инициативы Digital Imagine, размещенных по режиму доступа <https://digitalimagine.space> или третьих лиц, предоставляющих услуги размещения информации ограниченного или неограниченного доступа.

Целевых Компонентов означают перечень наименований СПО Digital Imagine на которые распространяются Настоящие Условия обслуживания СПО.

2. Статус и Научная Открытость СПО

СПО Digital Imagine может находиться в "основной" и "предварительной" версиях. СПО, находящееся в предварительной версии, находятся в разработке, и для их полной реализации ещё предстоит внедрить некоторые функции, возможности и технологии. Мы постоянно обновляем предварительные версии СПО, повышая стабильность и приближая их переход в основную версию.

С целью закрепления открытых технологических стандартов нового времени, преемственности основополагающего подхода советской академической школы к созданию автоматизированных систем высокой надежности, а также для обеспечения соответствия СПО Digital Imagine определению свободного программного обеспечения, установленному в пункте 3.6 ГОСТ Р 54593–2011, Digital Imagine предоставляет пользователям неисключительное право на доступ к исходным кодам, их изучение и коммерческое и некоммерческое использование Целевых Компонентов.

Всем зарегистрированным участникам Инициативы предоставляются неисключительные права на доступ к исходным кодам указанного ПО, их изучение и изменение и коммерческое и некоммерческое использование Целевых Компонентов.

Порядок предоставления доступа незарегистрированным участникам Инициативы:

- СПО Digital Imagine размещается в открытом доступе исключительно в полностью готовых, стабильных формах основной версии;
- Предварительные версии, находящиеся в стадии разработки предоставляются пользователям строго по официальному запросу на основе неисключительного права с целью, предусмотренной в соответствии с пунктом 3.6 ГОСТ Р 54593–2011.

3. О правовом наследовании

В соответствии с Настоящими Условиями обслуживания СПО и законодательством РФ, любые изменения исходного кода и архитектурных принципов СПО Digital Imagine, производимые третьими лицами, обязаны распространяться строго на идентичных условиях. Производный программный продукт третьих лиц с использованием СПО Digital Imagine автоматически безусловно наследует:

- Обязательное сохранение уведомления об авторстве и использовании СПО Digital Imagine с точным указанием Наименования "Digital Imagine";
- Обязательство по выплате Digital Imagine заранее определённого вознаграждения в соответствии с Настоящими Условиями обслуживания СПО.

4. О вознаграждении создателей СПО Digital Imagine

В настоящем разделе описаны правила и возможности согласованного совместного труда в создании и изменении СПО Digital Imagine.

С целью обеспечения вовлечения свободных создателей СПО Digital Imagine и защиты их прав и справедливой оценки и результатов их деятельности, связанной с СПО Digital Imagine, сформированы правила обеспечения вознаграждения за создание СПО Digital Imagine (далее – Вкладнаграды).

Участники Инициативы, принимающие непосредственное личное участие в создании СПО Digital Imagine (далее – создатели СПО Digital Imagine), имеют право претендовать на получение заранее определённых разовых Вкладнаград за свой вклад в программный код, либо на постоянно-периодические Вкладнаграды из общих доходов Инициативы в зависимости от объёма, значимости и ценности осуществленного вклада.

Порядок, размеры, сроки, а также критерии оценки вклада каждого создателя СПО Digital Imagine для выплаты указанных Вкладнаград определяются на закрытых совещаниях сторонников Инициативы решением Digital Imagine в лице ИП Наумчика Н.А. Указанные выплаты носят характер добровольного поощрения. Любые решения по Вкладнаграмм являются закрытыми, окончательными и принимаются на усмотрение Digital Imagine.

Каждый создатель СПО Digital Imagine **перед публикацией** своего вклада имеет полное право на предварительное обсуждение условий передачи вклада и заключение соглашения для обеспечения личных гарантий на получение Вкладнаграды. Подобное предварительное обсуждение проводится в закрытом виде и направлено на определение и закрепление взаимной выгоды сторон. Однако сам по себе факт начала таких переговоров или направление предложений не накладывает на Digital Imagine автоматических обязательств, поскольку Digital Imagine не предусматривает автоматическое безусловное обеспечение Вкладнаградами за совершение такого действия без предварительного заключения соглашения, а финальное решение о ценности вклада неизменно остаётся за Digital Imagine.

После публикации вклада его создатель также сохраняет за собой право обратиться к Инициативе для обсуждения условий Вкладнаграды, однако в данном случае обеспечение Вкладнаграды не происходит автоматически и осуществляется строго по добровольному решению Digital Imagine, исходя из фактического научно-инженерной ценности переданного кода или архитектурных принципов.

Вся интеллектуальная собственность, переданная создателями СПО Digital Imagine посредством предоставления своего вклада в создание СПО Digital Imagine, предоставляется Digital Imagine на условиях простой (неисключительной) безвозмездной лицензии в соответствии с Настоящими Условиями обслуживания СПО во всем мире на весь срок действия исключительного права, если иное прямо не утверждено решением Digital Imagine на закрытом совещании сторонников Инициативы.

Во избежание недопонимания и разночтений между Digital Imagine и создателями СПО Digital Imagine, Digital Imagine предлагает использовать именно порядок предварительного обсуждения до открытого размещения материалов.

5. О правилах внесения изменений в СПО Digital Imagine

Инициатива Digital Imagine сохраняет за собой абсолютное и единоличное право одобрять, изменять или полностью отклонять любые запросы и предложения на внесение изменений в СПО Digital Imagine, предлагаемые создателями СПО Digital Imagine, без объяснения причин и без выплаты каких-либо компенсаций.

В случае, отклонения Инициативой предлагаемых создателем СПО Digital Imagine изменения, создатель СПО Digital Imagine (Лицензиат) не теряет предоставленного ему в соответствии с ГОСТ Р 54593–2011 права создать самостоятельное ответвление СПО Digital Imagine и продолжать ведение собственной независимой разработки на основе СПО Digital Imagine.

Создание и развитие стороннего самостоятельного ответвления СПО Digital Imagine допускается исключительно при условии строгого сохранения и наследования всех обязательств перед Digital Imagine. Лицензиат обязуется включать в условия использования созданного им ответвления СПО Digital Imagine, а также любого программного обеспечения или программно-аппаратного комплекса, разработанного на основе СПО Digital Imagine, следующие встречные требования к любым третьим лицам:

- Сохранять неизменяемое уведомление о первоначальном авторстве, в том числе с точным указанием: "Создано на основе СПО Digital Imagine";
- Выплачивать Инициативе Digital Imagine в лице ИП Наумчика Н.А. заранее определённое вознаграждение в соответствии с Настоящими Условиями обслуживания СПО.

Создание самостоятельных ответвлений СПО Digital Imagine с целью обхода коммерческих обязательств, удаления упоминаний автора или уклонения от выплаты установленного заранее определённого вознаграждения признается Сторонами существенным нарушением условий предоставления прав (использованием интеллектуальной собственности без лицензии) и влечет за собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6. Правила коммерческого использование СПО Digital Imagine

В настоящем разделе описаны особенности коммерческой деятельности третьих лиц с использованием СПО Digital Imagine

Настоящие Условия обслуживания СПО действуют исключительно в отношении Целевых Компонентов, прямо перечисленных в Перечне Целевых Компонентов СПО Digital Imagine Настоящих Условий обслуживания СПО. В отношении всех остальных Материалов, Условий, сайтов и инфраструктуры Инициативы, Основные Условия Обслуживания сохраняют свою полную, неизменную и юридически обязывающую силу в полном объёме.

Digital Imagine сохраняет за собой исключительное право в полном объёме на любое собственное коммерческое использование СПО Digital Imagine, перевод специализированных образцовых услуг в режим коммерческой тайны, предоставление прав на использование программных продуктов на различных условиях, а также на исключительное извлечение дохода от СПО Digital Imagine по своему усмотрению.

В соответствии с требованиями пункта 3.6 ГОСТ Р 54593–2011, любым третьим лицам (физическим и юридическим лицам) разрешается распространять оригинальное или изменённое СПО Digital Imagine за плату по своему усмотрению, а также использовать его в предпринимательской деятельности. Вместе с тем, на основании статьи 1235 части IV Гражданского кодекса РФ, предоставление прав по настоящему открытому договору для любых промышленных и торговых целей осуществляется исключительно на возмездной основе.

Любое прямое или косвенное коммерческое использование СПО, программных продуктов, предварительных версий, архитектурных принципов или синтаксиса зодческого уклада СПО Digital Imagine (включая выполнение государственных контрактов, коммерческую разработку под заказ, поставку систем в узлы критической инфраструктуры, развертывание ПАК, а также любые цепочки субподрядов и "рукопожатий") обязывает Лицензиата выплачивать Digital Imagine заранее определённое вознаграждение в размере 5% (пяти процентов) от общей стоимости каждого конечного изделия, 5% (пяти процентов) от общей стоимости коммерческого контракта или оказанной коммерческой услуги.

Настоящий открытый договор (открытое предложение) считается подтвержденным Лицензиатом в силу начала использования Целевых Составных Частей в предпринимательской деятельности, либо путём заключения отдельного письменного договора о предоставлении права использования от ИП Наумчик Н.А. до момента извлечения первого дохода от предпринимательской деятельности.

Выплата установленного заранее определённого вознаграждения в размере 5% осуществляется Лицензиатом **по результатам каждого календарного квартала** (отчетного периода), в котором осуществлялась коммерческая эксплуатация, позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании отчетного периода предоставить Digital Imagine отчет об объёмах коммерческого использования и произвести выплату начисленного заранее определённого вознаграждения.

Использование, распространение или внедрение Целевых Компонентов в коммерческую деятельность без автоматического подтверждения настоящего договора, без предоставления отчетности или без своевременной выплаты установленного заранее определённого вознаграждения признается Сторонами использованием интеллектуальной собственности **без лицензии**, являясь грубым нарушением Основных Условий Обслуживания и влечёт за собой солидарную ответственность всех участников коммерческой цепочки в соответствии с законодательством РФ.

7. Правила некоммерческого Ипользования СПО Digital Imagine

Полное освобождение от заранее определённых выплат предоставляется физическим лицам исключительно при некоммерческом использовании СПО Digital Imagine в личных целях, фундаментальных академических, научных или исследовательских целях, а также в процессе обучения студентов, при условии строгого сохранения авторских прав Digital Imagine и соблюдения правил некоммерческих фан-материалов, изложенных в Основных Условиях обслуживания.

Проведение научных, академических и исследовательских работ на базе Целевых Компонентов разрешается в том числе при привлечении внешнего финансирования (включая государственные и коммерческие гранты, субсидии или целевое бюджетное финансирование научной деятельности). Однако, в случае последующего коммерческого применения, внедрения, масштабирования или вывода на рынок результатов указанных исследований и разработок в целях извлечения дохода, на данные результаты в полном объёме распространяются коммерческие обязательства, зафиксированные в Разделе №4 настоящего Документа. Любая коммерческая эксплуатация научно-исследовательских результатов, созданных с использованием СПО Digital Imagine, обязывает Лицензиата выплачивать Инициативе установленное заранее определённое вознаграждение в соответствии с Настоящими Условиями обслуживания СПО.

8. Безусловное ограничение ответственности и порядок разрешения споров

Любые риски, связанные с Холодным Пуском и эксплуатацией Аппаратного Вычислителя, непреодолимостью поведения смежного оборудования изделия, на котором используется СПО Digital Imagine и функционированием систем третьих лиц, лежат исключительно на пользователях и операторах ЭВМ указанных изделий. Digital Imagine не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, упущенную выгоду или повреждение оборудования, возникшие в результате использования или невозможности использования СПО Digital Imagine.

Все споры, разногласия или претензии, связанные с Настоящими Условиями обслуживания СПО, подлежат обязательному досудебному претензионному урегулированию. Срок рассмотрения письменной претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня ее получения Digital Imagine. В случае невозможности достижения согласия, спор подлежит рассмотрению в суде по месту регистрации ИП Наумчика Н.А. в соответствии с законодательством РФ.

9. Перечень Целевых Компонентов СПО Digital Imagine

Настоящие Условия обслуживания СПО распространяются на следующие Целевые Компоненты СПО Digital Imagine:

- СВЕТОЧ (SVETOCH): <https://github.com/DigitalImagine/SVETOCH>;
- ТОЛМАЧ (TOLMACH): <https://github.com/DigitalImagine/TOLMACH>;
- СКОРО (SKORO): <https://github.com/DigitalImagine/SKORO>.

Инициатива Digital Imagine не несёт ответственности, не обязана направлять какие-либо уведомления и полностью освобождается от любых неблагоприятных последствий в случае изменения, отмены, стандарта утратившим силу или принятия новой редакции национального стандарта ГОСТ Р 54593–2011 уполномоченными государственными органами. Риск несвоевременности о любых изменениях государственного стандарта, а также обязанность по самостоятельному и своевременному мониторингу официальных публикаций Ростандарта непреложно и в полном объёме лежат на пользователе (Лицензиате). Любые изменения национального стандарта не приостанавливают и не отменяют действие коммерческих обязательств и требований по выплате заранее определённых вознаграждений, указанных в Настоящих Условиях обслуживания СПО на дату их публикации.